



COMUNE DI QUARTO

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 72 del 20/12/2024

OGGETTO: Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. A)- Sentenza n. 19594/2024 - R.G. 69726/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli - Giudizio La Rocca A. c/ Comune di Quarto

L'anno duemilaventiquattro, addì venti del mese di Dicembre alle ore 10:20 , nell'aula consiliare , previo recapito di avvisi notificati ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria ed in Prima convocazione con l'intervento dei signori:

	Nome	P	A
1	SABINO ANTONIO	X	
2	DE VIVO GIOVANNI	X	
3	DI FRANCESCO ANGELA	X	
4	ESPOSITO ANTONIO	X	
5	CARANDENTE VITTORIA	X	
6	CECERE GIOVANNI	X	
7	GOLIUSO ADELE	X	
8	RICCIO ANNA	X	
9	BIONDI VINCENZO	X	
10	CARANDENTE TARTAGLIA IMMACOLATA	X	
11	NUNZIALE ENZO	X	
12	PERNA ANGELA	X	
13	CARPUTO CRESCENZO	X	
14	MUSELLA FABIO	X	
15	FELACO NUNZIO		X
16	CAVALLO CASTRESE	X	
17	SECONE DAVIDE	X	
18	ROLLIN GIUSEPPINA	X	
19	VARCHETTA ANDREA		X
20	CARANDENTE GIARRUSSO MASSIMO	X	
21	BRESCIA LUCIA		X
22	SABATINO VINCENZO	X	
23	BACCHETTA MARIA ROSARIA	X	
24	CAPUOZZO ROSA	X	
25	MARTUSCIELLO GIUSEPPE		X

PRESENTI: 21 ASSENTI: 4

Presiede Giovanni De Vivo nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa il Vice Segretario Comunale dott. Aniello Mazzone.

Il Presidente del Consiglio Comunale constatato che c'è il numero legale dichiara aperta la seduta e da inizio alla discussione dell'argomento in oggetto, inserito nell'o.d.g.

Nominati scrutatori i Sigg. CECERE GIOVANNI, BIONDI VINCENZO, BACCHETTA MARIA ROSARIA

OGGETTO: Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. A)- Sentenza n. 19594/2024 - R.G. 69726/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli - Giudizio La Rocca A. c/ Comune di Quarto

Proposta di Consiglio n. 83

Premesso che in data **15/10/2024** è stata notificata al Comune di Quarto la sentenza n. **19594/2024** che, emessa dal Giudice di Pace di Napoli all'esito del procedimento recante **R.G. n. 69726/2021** instaurato dal sig. [OMISSIS...], ha condannato l'Ente al pagamento in favore di quest'ultimo, della somma di **€ 654,14**, nonché alla refusione delle spese di lite in favore dell'avv. [OMISSIS...], dichiaratosi antistatario, della somma di **€ 643,65**, per un ammontare complessivo di **€ 1.297,79**

Richiamato l'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL, ai sensi del quale con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio tra cui quelli derivanti da sentenze esecutive

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di 'debiti fuori bilancio' previste dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione;
- nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'ente non può incidere) e di verificare la sua contabilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- il comma 1, lettera a) dell'art. 194 del TUEL ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 L. 353/1990,

con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio fin dall' emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e, pertanto, non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione;

- secondo il disposto dell'art. 14, comma 1 del D. Lgs. n. 669/96, le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici hanno un termine di 120 giorni per completare l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di denaro, dalla notificazione del titolo esecutivo e, prima di tale termine, in base all'espresso divieto normativo, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, né di porre in essere atti esecutivi, ivi compresa, dunque, la notifica del precetto;

- conseguentemente, alla P.A. debitrice, deve essere notificato il titolo esecutivo come dispone l'art. 479 c.p.c., ma a differenza di quanto previsto dalla procedura codicistica, non è possibile notificare contestualmente il precetto il quale, a pena di nullità (Cass. n. 590/2009) dovrà notificarsi, invece, personalmente alla parte, non prima dello spirare del termine dilatorio di 120 giorni

Dato atto che i requisiti di carattere generale per il riconoscimento del debito fuori bilancio sono quelli:

- della **certezza**, che cioè esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;

- della **liquidità**, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

- della **esigibilità**, che cioè il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione

Ravvisato che ricade nelle sopra indicate ipotesi la surriferita sentenza esecutiva n. **19594/2024** emessa dal Giudice di Napoli nel giudizio incardinato dal sig. **[OMISSIS...]** c/ **Comune di Quarto**;

Ritenuto necessario provvedere all'adempimento dell'obbligazione pecuniaria che scaturisce dalla sentenza suddetta, anche al fine di evitare il maturare, in conseguenza del decorso del tempo, di ulteriori oneri finanziari derivanti da eventuali azioni esecutive a carico dell'Ente e tutelare il pubblico interesse sotteso;

Visto il D. Lgs 267/2000;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso dal dirigente del Servizio Finanziario, Dott.ssa Aurora Biondi, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere obbligatorio del Collegio dei revisori dei conti, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che è stato espresso parere dalla Commissione consiliare permanente Bilancio;

PROPONE DI DELIBERARE

- **Di approvare**, per tutti i motivi espressi, la premessa narrativa della presente proposta, che qui si intende integralmente riportata;
- **Di riconoscere** ai sensi dell'articolo 194 lett. a) del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la legittimità del debito scaturito dalla **sentenza n. 19594/2024** emessa dal Giudice di Napoli nel giudizio incardinato dal sig. [OMISSIS...] ([OMISSIS...]) con la quale il Comune di Quarto è stato condannato al pagamento in favore di quest'ultimo, della somma di **€ 654,14** (importo comprensivo di € 54,14 a titolo di interessi legali), nonché alla refusione delle spese di lite in favore dell'avv. [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] dichiaratosi antistatario e quantificate in **€ 643,65**, il tutto come meglio specificato nell'allegato "A" al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che le eventuali variazioni riferite alla registrazione della Sentenza, alle componenti degli interessi e quant'altro variabile sarà definitivamente assunto con successive determinazioni allorquando gli importi saranno definitivamente noti al momento della liquidazione;
- **Di dare atto** che la copertura finanziaria del presente atto è prevista al capitolo **1701260** dell'esercizio finanziario **2024** relativo al bilancio di previsione 2024-2026;
- **Di demandare** al responsabile del Settore VIII – Avvocatura l'adozione di tutti gli atti consequenziali inerenti il presente atto;
- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio comunale introduce il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **“Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. A)- Sentenza n. 19594/2024 - R.G. 69726/2021 emessa dal Giudice di Pace di Napoli - Giudizio La Rocca A. c/ Comune di Quarto”** e concede la parola all'Assessore al bilancio per l'illustrazione della proposta di deliberazione di che trattasi.

Escono dall'aula i consiglieri Bacchetta e Sabatino (presenti 19)

L'Assessore al bilancio illustra brevemente il punto all'ordine del giorno (come da intervento riportato integralmente nel resoconto stenografico allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale).

Non essendoci altri interventi, come si evince da resoconto stenografico integrale della seduta, allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente, si passa alla votazione per alzata di mano sulla proposta sopra riportata che dà il seguente esito:

Presenti: 19

Votanti: 17

Voti favorevoli: 17

Contrari: 0

Astenuti: 2 (Carandente Giarrusso, Capuozzo)

Con lo stesso esito si vota per l'immediata eseguibilità della deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata;

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio;

Preso atto che non ci sono interventi inerenti al presente punto all'ordine del giorno, come si evince da resoconto stenografico integrale della seduta, allegato a formare parte integrante e sostanziale del presente;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. dai responsabili di Settore competente, allegati alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti di cui al verbale nr. 93 del 12/12/2024, allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale;

Visti gli esiti della votazione della proposta di deliberazione all'ordine del giorno che dà il seguente esito:

Presenti: 19

Votanti: 17

Voti favorevoli: 17

Contrari: 0

Astenuti: 2 (Carandente Giarrusso, Capuozzo)

Dato atto che la votazione per l'immediata eseguibilità della deliberazione in parola dà lo stesso esito;

DELIBERA

Di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente;

- **Di approvare**, per tutti i motivi espressi, la premessa narrativa della presente proposta, che qui si intende integralmente riportata;

- **Di riconoscere** ai sensi dell'articolo 194 lett. a) del T.U.EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii., la legittimità del debito scaturito dalla **sentenza n. 19594/2024** emessa dal Giudice di Napoli nel giudizio incardinato dal sig. [OMISSIS...] ([OMISSIS...]) con la quale il Comune di Quarto è stato condannato al pagamento in favore di quest'ultimo, della somma di **€ 654,14** (importo comprensivo di € 54,14 a titolo di interessi legali), nonché alla refusione delle spese di lite in favore dell'avv. [OMISSIS...] [OMISSIS...] [OMISSIS...] dichiaratosi antistatario e quantificate in **€ 643,65**, il tutto come meglio specificato nell'allegato "A" al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che le eventuali variazioni riferite alla registrazione della Sentenza, alle componenti degli interessi e quant'altro variabile sarà definitivamente assunto con successive determinazioni allorquando gli importi saranno definitivamente noti al momento della liquidazione;

- **Di dare atto** che la copertura finanziaria del presente atto è prevista al capitolo **1701260** dell'esercizio finanziario **2024** relativo al bilancio di previsione 2024-2026;

- **Di demandare** al responsabile del Settore VIII – Advocatura l'adozione di tutti gli atti consequenziali inerenti il presente atto;

- **Di trasmettere** copia del presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania.

- **Di dichiarare, con successiva e separata votazione, all'unanimità dei presenti e votanti , la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del d. Lgs. 267/2000 e s.m.i..**

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Giovanni De Vivo

Il Vice Segretario Comunale
dott. Aniello Mazzone

(atto sottoscritto digitalmente)